

RECURSO CÍVEL Nº 5074770-64.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES**RECORRENTE:** ANGELA REGINA KEVORKIAN MADDALENA (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)**RECORRIDO:** BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA UNIÃO E DO BANCO DO BRASIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ADVINDOS DE DESFALQUES DECORRENTES DE MÁ GESTÃO EM CONTA INDIVIDUALIZADA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. SENTENÇA QUE DECLARA PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença, nos moldes da fundamentação. Sem custas nem honorários. Publique-se. Intimem-se. Transcorridos os prazos recursais, certifique-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5074770-64.2024.4.02.5101

510014703024 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5074770-64.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES**RECORRENTE:** ANGELA REGINA KEVORKIAN MADDALENA (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)**RECORRIDO:** BANCO DO BRASIL SA (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de ação em que se busca a responsabilização da União e do Banco do Brasil pelos danos materiais e morais advindos de desfalques decorrentes de má gestão em conta individualizada do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

O Juízo de origem, entretanto, declarou a prescrição da pretensão como se o pleito dissesse respeito ao pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes do denominado Plano Verão de 1989 e 1990.

Recorre a parte autora alegando, em síntese, que "*não houve nenhum pedido ou causa de pedir relativo a qualquer tipo de expurgos inflacionários de qualquer tipo de plano governamental na petição inicial*" e que não há prescrição a reconhecer no caso concreto. Pede a reforma da sentença a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É o breve relatório.

VOTO

termos:

Da análise da petição inicial, verifica-se que o pedido foi formulado nos seguintes

4) DOS PEDIDOS

Em face do exposto, requer a parte Autora:

I - A gratuidade judiciária prevista na Lei nº 1060/50, conforme já exposto;

II - A citação dos Réus para, querendo, ofertar resposta em tempo hábil, sob pena de confissão e revelia;

III - A condenação dos Réus a restituir os valores desfalcados da conta PASEP do autor, no montante de **R\$ 8.649,98 (oito mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), deduzindo o que foi recebido, a ser apurado em liquidação de sentença**, atualizados até a presente data, conforme memória de cálculos (**Anexo**);

IV - A condenação dos Réus ao pagamento de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral;

V - A inversão do ônus da prova e a apresentação dos documentos das microfilmagens adiante especificadas, uma vez que o banco Réu não se dignou a apresentar a parte Autora as informações que foram solicitadas, que de fato, são documentos comuns as partes, e sobre os quais a parte Autora tem o lido direito de se manter informada, determinando ao Réu que apresente as microfilmagens dos extratos de todo o período da conta do PASEP do Requerente, nos termos do art. 396 CPC, tendo em vista que as instituições financeiras devem manter seus arquivos devidamente organizados e catalogados de modo a permitir uma fácil e célere consulta, a teor do disposto no § 1º do art. 1º da Resolução nº 913/84 do BACEN.

VI - A condenação dos Réus no ônus da sucumbência, na razão de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, além das custas já adiantadas ou outras despesas eventualmente despendidas.

Dessa forma, razão assiste à parte autora ao asseverar que a sentença tratou de matéria estranha à lide.

Afinal, a demanda versa sobre supostos danos materiais e morais sofridos pela parte autora em virtude de má gestão de sua conta individualizada do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

A sentença, por sua vez, tratou da prescrição aplicável a pretensão de pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.

Tendo o Juízo de origem analisado questão diversa da pleiteada na inicial, a sentença é *extra petita* e deve ser anulada, a fim de que os autos retornem ao primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.

Pelo exposto, **VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença, nos moldes da fundamentação.** Sem custas nem honorários. Publique-se. Intimem-se. Transcorridos os prazos recursais, certifique-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.